

JUÍZO DA 7ª VARA TRABALHISTA DE RECIFE/PE

Processo nº 5544332-88.2024.5.06.0007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

JULIANA FERREIRA, reclamante nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, tempestivamente, opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. acórdão prolatado em 22 de novembro de 2025, pelos motivos a seguir expostos.

DA OMISSÃO

O v. acórdão embargado, ao reformar parcialmente a sentença de origem, não se pronunciou sobre o pedido de adicional de insalubridade em grau médio (20%) formulado no item 'g' da petição inicial. Tal omissão configura vício passível de correção via embargos de declaração, nos exatos termos do art. 1.022, II do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho.

O adicional de insalubridade foi pleiteado em razão da exposição da Embargante a agentes biológicos durante o exercício de suas funções como auxiliar de serviços gerais em estabelecimento hospitalar, conforme laudo técnico juntado às fls. 87/94 dos autos.

DA CONTRADIÇÃO

O acórdão reconheceu, em seu item 3.2, que a Embargante exercia funções em ambiente hospitalar sujeito a agentes biológicos nocivos à saúde. Contraditoriamente, deixou de reconhecer o direito ao adicional de insalubridade, criando contradição lógica no julgado.

DO PEDIDO

Requer-se o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se o direito da Embargante ao adicional de insalubridade em grau médio de 20% sobre o salário mínimo, com reflexos em todas as verbas rescisórias.

Recife, 5 de dezembro de 2025.

Dr. Barros | OAB/PE 67.890
Cavalcante & Melo Advocacia